

DOCUMENTO PARA PRESENTACIÓN

Solicitud de acceso a documentación administrativa

Asunto: Solicitud de acceso a documentación administrativa — urbanizaciones, clubes de campo, barrios cerrados y cómputo de cupos territoriales en Ministro Rivadavia.

A la Municipalidad de Almirante Brown:

Quien suscribe solicita acceso y copia digital de la documentación administrativa que se detalla a continuación, vinculada con el ordenamiento territorial del Área Rural / Parque Rural / Zona Residencial Extraurbana de Ministro Rivadavia, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de respuesta.

La solicitud se formula en ejercicio del derecho de acceso a documentos administrativos reconocido por la Ley provincial 12.475 y el principio de publicidad de los actos de gobierno. Se solicita, siempre que sea posible, entrega en formato digital abierto o PDF con texto buscable y, para información geográfica/tabular existente, en su formato digital original (SHP/GeoJSON/GPKG/CSV/XLSX u otro disponible), evitando la impresión de documentación ya digitalizada.

Como antecedente técnico de esta solicitud, una reconstrucción independiente y provisional del Anexo I de la Ordenanza 11.819/20, cruzada con el mosaico catastral público disponible de GeoARBA, identifica aproximadamente 122,48 ha actualmente caracterizadas como urbanas dentro de la zona reconstruida como Productiva. Frente a una referencia exploratoria equivalente al 10% de dicha superficie productiva, estimada en aproximadamente 130,35 ha, el indicador representa alrededor del 94% de ese umbral proxy.

Este ejercicio constituye exclusivamente una herramienta de screening territorial: no determina jurídicamente el cupo aplicable ni acredita por sí mismo aprobación, venta, subdivisión, urbanización o imputación administrativa de superficies. Precisamente por esa razón se solicita al Municipio la documentación oficial utilizada para establecer el denominador, sus exclusiones, los proyectos imputados y la evolución histórica del cupo.

1. Nómina completa de emprendimientos

Remitir un listado de todos los expedientes de factibilidad, localización, aprobación, subdivisión, habilitación y/o autorización correspondientes a Clubes de Campo, Barrios Cerrados, Condominios, Conjuntos Inmobiliarios y demás emprendimientos residenciales colectivos localizados total o parcialmente en Ministro Rivadavia y, específicamente, en el Área Rural, Parque Rural y Zona Residencial Extraurbana.

Para cada expediente se solicita: número de expediente DE y, si existe, HCD; denominación del proyecto; fecha de inicio; nomenclatura catastral matriz y resultante; partidas; superficie bruta y neta; zonificación aplicada; cantidad de unidades; superficie mínima/máxima de unidades privativas; estado del trámite; acto administrativo aprobatorio; fecha de aprobación; desarrollador o presentante que conste en el expediente; y enlace o copia digital del expediente.

2. Cupo ordinario del 10% y eventual cupo adicional del 5%

Remitir la totalidad de planillas, informes técnicos, dictámenes, mapas, memorias de cálculo, resoluciones y demás antecedentes utilizados por el Municipio para administrar el límite de localización de Clubes de Campo previsto por el régimen territorial aplicable al Parque Rural.

En particular, informar y documentar:

- superficie bruta total utilizada como base de cálculo;
- superficies excluidas del denominador, discriminadas por parcela, categoría y fundamento normativo;
- superficie computable resultante;
- superficie equivalente al cupo ordinario del 10%;
- proyectos computados contra dicho cupo, superficie atribuida a cada uno y fecha de imputación;
- saldo disponible del cupo luego de cada aprobación;
- existencia o inexistencia de acto por el cual se hubiera promovido/habilitado un cupo adicional de hasta el 5%;
- de existir, copia íntegra de dicho acto y del cálculo correspondiente;
- superficie total actualmente computada y saldo vigente según el criterio municipal;

- padrón completo de parcelas utilizado para construir el denominador territorial;
- nomenclatura catastral y partida de cada superficie excluida del cálculo;
- estado y zonificación de cada parcela al momento de cada aprobación o imputación;
- fecha exacta en que cada emprendimiento fue incorporado al cómputo;
- superficie imputada a cada proyecto y criterio técnico/normativo utilizado;
- planilla histórica acumulativa que permita reconstruir la evolución del cupo;
- identificación de proyectos autorizados o factibilizados aunque no hayan sido ejecutados;
- tratamiento otorgado a proyectos iniciados antes de 2020 con actuaciones o actos posteriores;
- tratamiento dado a parcelas clasificadas como Uso Específico;
- tratamiento dado a subdivisiones o desarrollos residenciales no encuadrados formalmente como Club de Campo;
- cálculo comparativo aplicado antes y después de la entrada en vigencia de la Ordenanza 13.378.

Si el Municipio entiende que la entrada en vigencia de la Ordenanza 13.378 modificó, sustituyó o dejó sin efecto ese mecanismo, se solicita identificar el artículo, informe jurídico y/o acto administrativo en que se sustenta esa interpretación y la fecha a partir de la cual se aplicó.

3. Compulsas de propuestas y procedimientos de selección

Remitir copia completa de todos los llamados, bases, presentaciones, informes de evaluación, actas, dictámenes, actos de adjudicación/selección, intervenciones del HCD y expedientes vinculados con las "compulsas de propuestas" previstas en la normativa urbanística aplicable desde 2018 para Clubes de Campo en el Área Rural.

Informar, para cada compulsa: fecha; proyectos presentados; superficie de cada propuesta; proyectos seleccionados; superficie imputada; acto del HCD que los aprobó; y cupo remanente luego del procedimiento.

Si no se realizó ninguna compulsa, se solicita respuesta expresa indicando tal circunstancia y el procedimiento administrativo utilizado en su reemplazo para las autorizaciones otorgadas durante el período.

4. Caso Saint Henri Aero & Country Club

Remitir copia digital íntegra de todo expediente, actuación o antecedente relacionado con el emprendimiento publicitado como "Saint Henri Aero & Country Club", ubicado comercialmente en Av. Estanislao San Zeballos 1320, Ministro Rivadavia / Longchamps.

Se solicita especialmente:

- nomenclaturas catastrales matrices, antecedentes y resultantes;
- superficie catastral total y superficie afectada al proyecto;
- plano de mensura, unificación/subdivisión y cuadro de superficies;
- zonificación vigente al momento de presentación, factibilidad y aprobación;
- encuadre jurídico como club de campo, barrio cerrado, conjunto inmobiliario u otra figura;
- factibilidad urbanística/localización;
- cantidad de unidades privativas aprobadas y sus superficies;
- evaluaciones de impacto ambiental y urbanístico, DIA o acto equivalente;
- actuaciones hidráulicas, estudios de escurrimiento, intervenciones de la Autoridad del Agua y permisos de movimiento de suelo;
- permisos para apertura/tratamiento de calles, obras e infraestructura;
- factibilidades de agua, saneamiento, electricidad y drenajes;
- intervención provincial que corresponda;
- tratamiento del emprendimiento en el cálculo del cupo del 10% y/o 5%, con identificación de la superficie computada o fundamento de su exclusión;

- intervención del HCD y compulsas de propuestas, si correspondiera;
- cronología completa de actos administrativos desde el inicio del trámite.

5. Caso Estancias del Sur

Remitir copia digital íntegra de todo expediente, actuación o antecedente correspondiente al emprendimiento conocido, publicitado o comercializado como "Estancias del Sur", cualquiera sea la denominación administrativa bajo la cual tramite.

Se solicita especialmente:

- identificación de parcelas matrices, antecedentes y resultantes;
- localización oficial del emprendimiento;
- superficie total y superficie efectivamente afectada al proyecto;
- zonificación vigente en cada etapa del trámite;
- factibilidad urbanística y/o de localización;
- planos de mensura, subdivisión, unificación o parcelamiento;
- cantidad de unidades o lotes aprobados;
- actos administrativos y actuaciones del HCD;
- evaluaciones ambientales, hidráulicas y de infraestructura;
- permisos de apertura de calles, servicios y obras;
- fecha de inicio de las actuaciones;
- tratamiento del emprendimiento dentro del cómputo territorial del 10% y/o eventual 5%;
- superficie imputada al cupo o fundamento de su exclusión;
- cronología completa del procedimiento administrativo.

La referencia comercial se utiliza únicamente a efectos de facilitar la identificación del expediente; se solicita al Municipio informar la denominación administrativa oficial y las nomenclaturas catastrales asociadas.

6. Información geográfica

Solicitar, si existen en formato digital, las capas utilizadas oficialmente para aplicar las Ordenanzas 11.440, 11.819 y 13.378 en Ministro Rivadavia, incluyendo límites de Área Rural/Parque Rural, ZRE, zonas de producción, recuperación, preservación, equipamiento, usos específicos, clubes de campo, áreas inundables, cursos de agua y forestación a preservar.

Para cada capa se solicita fecha/versión, sistema de referencia y organismo responsable.

7. Forma de respuesta

Se solicita una respuesta punto por punto. Cuando un documento no exista, se solicita indicarlo expresamente. Cuando exista pero obre en otra dependencia, se solicita identificar la dependencia y número de actuación correspondiente. Cuando una parte de un documento se encuentre alcanzada por una excepción legal, se solicita proporcionar el resto mediante disociación/testado de la información exceptuada, identificando la base normativa concreta de la restricción.

BioCorredor MR

Auditoría territorial de Ministro Rivadavia

Portal público de auditoría: <https://biocorredor-mr.embudo.com.ar/auditoria-territorial.html>

Los valores cuantitativos incluidos en este pedido corresponden a un screening técnico provisional y no sustituyen el cálculo ni la documentación oficial municipal.